

2025 年 8 月嘉兴市秀洲区市场监督管理局
“全员法规通”考法测试卷
(A 卷)

姓名：_____ 得分：_____

一、单项选择题（共 30 题，每题 2 分）。

- 1、《廉洁自律准则》要求全体党员必须坚定（ B ）
A. 政治立场 B. 理想信念
C. 组织原则 D. 纪律底线
- 2、消费者通过电话向市场监督管理部门投诉，投诉事项应当自收到投诉之日起（ C ）内决定是否受理？
A. 3 个工作日 B. 5 个工作日
C. 7 个工作日 D. 10 个工作日
- 3、实名举报立案后，市场监管部门告知举报人的时限是（ B ）
A. 立案决定后 7 个工作日内 B. 立案决定后 5 个工作日内
C. 立案决定后 7 日内 D. 立案决定后 5 日内
- 4、党员领导干部廉洁用权的核心要求是（ B ）
A. 规范流程 B. 维护人民根本利益
C. 提高效率 D. 接受审计
- 5、下列投诉中，市场监管部门应不予受理的是（ C ）
A. 网上购买手机存在质量问题 B. 餐厅就餐的食物中有异物
C. 企业采购办公设备纠纷 D. 美容院的服务消费纠纷
- 6、《中国共产党廉洁自律准则》共分为两部分：一是党员廉洁自律规范；二是（ B ）。
A. 领导干部廉洁自律规范 B. 党员领导干部廉洁自律规范
C. 全体干部廉洁自律规范 D. 公职人员廉洁自律规范
- 7、以下有关举报的阐述，正确的是（ D ）
A. 举报人应当提供真实身份信息
B. 举报应当以存在消费关系为前提
C. 投诉调解成功后，相关的举报无需再行处理
D. 举报人可以是自然人、法人，也可以是其他组织
- 8、党员领导干部廉洁齐家的要求是（ B ）
A. 严格管理亲属 B. 树立良好家风
C. 限制亲属从业 D. 定期家庭审计
- 9、终止调解后，市场监管部门应在（ C ）内告知双方终止调解决定。
A. 3 个工作日 B. 5 日 C. 7 个工作日 D. 10 日
- 10、党员廉洁自律规范要求党员“坚持公私分明，（ A ）”。
A. 先公后私，克己奉公 B. 公私兼顾，不谋私利
C. 公而忘私，甘于奉献 D. 以公为先，兼顾私利
- 11、下列哪项不属于投诉应当提供的材料？（ C ）
A. 投诉人的姓名、电话号码、通讯地址 B. 被投诉人的名称、地址
C. 投诉人的银行账号 D. 具体的投诉请求以及消费者权益争议事实
- 12、《中国共产党廉洁自律准则》是对（ A ）的具体化，体现了全面从严治党实践成果。
A. 党章规定 B. 党内监督条例

- C. 法律规定 D. 宪法规定
- 13、市场监管部门对举报人信息应（ B ）
A. 向被举报人公开 B. 严格保密
C. 选择性披露 D. 报上级备案
- 14、廉洁自律准则的根本目的是（ B ）
A. 强化监督 B. 永葆党的先进性和纯洁性
C. 规范权力 D. 严惩腐败
- 15、下列情形应当终止调解的是（ B ）
A. 投诉人情绪激动 B. 被投诉人拒绝调解
C. 证据不足 D. 双方争议较大
- 16、对举报处理结果不服的，举报人可以依法申请行政复议或者提起（ B ）。
A. 民事诉讼 B. 行政诉讼
C. 刑事诉讼 D. 仲裁
- 17、投诉人就同一事项向两个以上有管辖权的市场监督管理部门投诉的，由（ A ）的市场监督管理部门处理。
A. 先收到投诉 B. 先立案
C. 被投诉人所在地 D. 共同协商确定
- 18、（ A ）以上地方市场监督管理部门负责本行政区域内的投诉举报处理工作。
A. 县级 B. 区级
C. 市级 D. 省级
- 19、消费者认为格式合同条款损害其合法权益的，可以向（ A ）部门投诉。
A. 市场监督管理 B. 社会机构
C. 第三方机构组织 D. 上级部门
- 20、市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，应当自发现线索或者收到材料之日起（ ）个工作日内予以核查，由市场监督管理部门负责人决定是否立案；特殊情况下，经市场监督管理部门负责人批准，可以延长（ ）个工作日。法律、法规、规章另有规定的除外。（ A ）
A. 十五、十五 B. 十、十
C. 三、三 D. 七、七
- 21、平台内经营者的违法行为由其（ ）县级以上市场监督管理部门处理。电子商务平台经营者（ ）县级以上市场监督管理部门先行收到举报的，也可以处理。（ A ）
A. 实际经营地、住所地 B. 住所地、实际经营地
C. 实施地、实际经营地 D. 住所地、实施地
- 22、对利用广播、电影、电视、报纸、期刊、互联网等大众传播媒介发布违法广告的举报，由（ A ）市场监督管理部门处理。
A. 由广告发布者所在地 B. 广告主所在地
C. 广告经营者所在地 D. 以上都不对
- 23、对广告主自行发布违法互联网广告的举报，由（ A ）市场监督管理部门处理。
A. 广告主所在地 B. 广告经营者所在地
C. 广告发布者所在地 D. 广告主所在地、广告经营者所在地
- 24、举报人匿名举报时，市场监管部门应当（ B ）
A. 拒绝处理 B. 记录举报内容
C. 要求实名补充 D. 转交公安机关
- 25、终止调解的情形不包括（ C ）
A. 投诉人撤回投诉 B. 双方达成和解
C. 发现违法线索 D. 被投诉人明确拒绝调解

- 26、党员退休后是否需遵守《廉洁自律准则》？（ C ）
A. 无需遵守 B. 仅需遵守部分条款
C. 终身遵守 D. 由党组织决定
- 27、举报由被举报行为发生地的（ A ）以上市场监督管理部门处理。法律、行政法规另有规定的，依照其规定。
A、县级 B、区级
C、市级 D、省级
- 28、市场监督管理部门应当对举报人的信息予以保密，不得将（ C ）等泄露给被举报人或者与办理举报工作无关的人员，但提供的材料同时包含投诉和举报内容，并且需要向被举报人提供组织调解所必需信息的除外。
A、举报人个人信息 B、举报办理情况
C、举报人个人信息、举报办理情况
D、举报人个人信息、举报内容、举报办理情况
- 29、在消费投诉调解中，市场监管部门的角色是（ B ）
A. 仲裁者 B. 调解组织者
C. 行政处罚者 D. 司法裁判者
- 30、市场监督管理部门应当畅通全国（ B ）等投诉举报接收渠道，实行统一的投诉举报数据标准和用户规则，实现全国投诉举报信息一体化。
A、全国 12315 平台 B、全国 12315 平台、12315 专用电话
C、全国 12345 平台 D、全国 12345 平台、12345 专用电话

二、判断题（共 20 题，每题 1 分）。

- 1、《廉洁自律准则》仅适用于党员领导干部。（ × ）
- 2、市场监督管理部门应当加强对本行政区域投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，依法公示消费投诉信息。（√ ）
- 3、投诉人为两人以上，基于同一消费者权益争议投诉同一经营者的，经投诉人和经营者协商同意，市场监督管理部门可以按共同投诉处理。（ × ）
- 4、《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》所称的投诉，是指自然人、法人或者其他组织为生活、生产需要购买、使用商品或者接受服务，与经营者发生权益争议，请求市场监督管理部门解决该争议的行为。（ × ）
- 5、向市场监督管理部门同时提出投诉和举报，或者提供的材料同时包含投诉和举报内容的，市场监督管理部门应当按照《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》规定的程序对投诉和举报予以分别处理。（√ ）
- 6、投诉举报处理工作中获悉的国家秘密以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定的信息，市场监督管理部门应当严格保密。（ √ ）
- 7、市场监管部门应当将举报材料转交被举报人核实。（ × ）
- 8、收到举报的市场监督管理部门不具备处理权限的，可以告知举报人直接向有处理权限的市场监督管理部门提出。（ × ）
- 9、党员退休后仍受《廉洁自律准则》约束。（√ ）
- 10、实名举报必须采用书面形式。（ × ）
- 11、县级以上地方市场监督管理部门统一接收投诉举报的工作机构，应当及时将投诉举报分送有处理权限的下级市场监督管理部门或者同级市场监督管理部门相关机构处理。（ √ ）
- 12、匿名举报内容仍需记录并调查。（ √ ）
- 13、调解书由双方签字或者盖章，并加盖市场监管所印章。（ × ）
- 14、法律、法规、规章规定市场监督管理部门应当将举报处理结果告知举报人或者对举报人实行奖励的，市场监督管理部门应当予以告知或者奖励。（ √ ）
- 15、被举报人有权查阅举报材料。（ × ）

16、举报人应当提供涉嫌违反市场监督管理法律、法规、规章的具体线索，对举报内容的真实性负责。举报人采取非书面方式进行举报的，市场监督管理部门工作人员应当记录。（√）

17、调解人员是投诉人或者被投诉人的近亲属或者有其他利害关系，可能影响公正处理投诉的，可以回避。（×）

18、投诉人认为调解人员与被投诉人存在利害关系，对调解人员提出回避申请，市场监督管理部门应当中止调解，并作出是否回避的决定。（√）

19、不是为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务，或者不能证明与被投诉人之间存在消费者权益争议的投诉，市场监督管理部门不予受理。（√）

20、除法律、法规另有规定的外，检定、检验、检测、鉴定所需费用由投诉人承担。（×）

三、多项选择题（每题 4 分，共 20 分，每题至少有 2 个正确答案，多选、少选、错选均不得分）。

1、《中国共产党廉洁自律准则》的特点包括（A B C D）。

- A. 面向全体党员
- B. 突出“关键少数”
- C. 坚持正面倡导
- D. 强调自律要求

2、投诉人可以通过哪些方式向市场监督管理部门投诉？（A B C D）

- A. 电话
- B. 网络
- C. 来信
- D. 当面递交

3、投诉有下列情形之一的，市场监督管理部门不予受理：（A B C D）。

- A. 投诉事项不属于市场监督管理部门职责，或者本行政机关不具有处理权限的
- B. 法院、仲裁机构、市场监督管理部门或者其他行政机关、消费者协会或者依法成立的其他调解组织已经受理或者处理过同一消费者权益争议的
- C. 不是为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务，或者不能证明与被投诉人之间存在消费者权益争议的
- D. 除法律另有规定外，投诉人知道或者应当知道自己的权益受到被投诉人侵害之日起超过三年的

4、以投诉举报形式进行咨询、（A B C D）等活动的，不适用《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》，市场监督管理部门可以告知通过相应途径提出。

- A. 政府信息公开申请
- B. 行政复议申请
- C. 信访
- D. 纪检监察检举控告

5、2025 年 7 月，丁某在某宝上的某网店（由甲区某食品生产企业开设）购买食品，因发现所购食品标签错误，遂向市场监管部门邮寄投诉举报信，要求赔偿 1000 元并查处违法行为。2025 年 8 月 1 日（周五）投递员将信件投递到甲区市场监管局。8 月 6 日甲区市场监管局下辖丙市场监管所工作人员收到该投诉举报后，分别对投诉举报进行处理。8 月 14 日工作人员制作了受理通知书并于当日将受理通知书通过挂号信交邮局寄送丁某。经初步核查，8 月 14 日甲区市场监管局负责人批准对违法线索进行立案调查，8 月 22 日工作人员制作立案告知书并于当日将立案告知书通过挂号信交邮局寄送丁某。以下表述错误的是（C D E）

- A. 甲区市场监管局对该投诉举报具有管辖权
- B. 甲区市场监管局对举报事项的立案程序合法
- C. 甲区市场监管局已在法定期限内告知举报事项是否立案
- D. 甲区市场监管局对投诉事项的受理程序合法
- E. 甲区市场监管局已在法定期限内告知投诉事项是否受理
- F. 对该举报事项的处理结果应当告知丁某